



PUTUSAN
Nomor 1595 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWI MAYA disebut juga **DEWI MAYA TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Duri Dumai, KM. 3, RT.01 RW.02, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Humala Simangunsong, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor "Ngo Topan AD & Law Office", beralamat di Ruko Green Royal Setu Nomor 07, RT.003, Rw.001, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

WINARTO, bertempat tinggal di Jalan Pandan Nomor 40, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA- Zulchairi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020; Termohon Kasasi;

D a n :

1. **BASTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman (dikenal juga sebagai Toko Bintang Ponsel), Simpang Garoga, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azmi Nizam Tarigan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Johar, Komplek Ayla

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence blok C 02, Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;

2. **HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman (dikenal juga sebagai Toko Bintang Ponsel), Simpang Garoga, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. **SUMARTO**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman (dikenal juga sebagai Toko Bintang Ponsel), Simpang Garoga, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azmi Nizam Tarigan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Johar, Komplek Ayla Residence blok C 02, Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;
4. **ANTONI**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman (dikenal juga sebagai Toko Bintang Ponsel), Simpang Garoga, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
5. **Toni**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman (dikenal juga sebagai Toko Bintang Ponsel), Simpang Garoga, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azmi Nizam Tarigan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Johar, Komplek Ayla Residence blok C 02, Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta-Akta yang dibuat Para Pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagai berikut:
 - Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 3 tanggal 4 April 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Hazmentori S.H., Notaris di Duri -Riau;
 - Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Hazmentori S.H., Notaris di Duri - Riau;
 - Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 07 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 08 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik atas tanah seluas $\pm$ 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar) yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah (areal kebun) seluas $\pm$ 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau,

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanam serta dibangun diatas tanah tersebut tanpa terkecuali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Istina Br. Kaban;
tanah Naik Tarigan;
tanah Amisah Br. Karo;
tanah Anto Kacaribo;
tanah Koperasi Ikram;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: tanah Nasrul Sirait;
tanah Khairul Saleh Siregar;
tanah Samiun;
tanah Partuanon Simamora;
tanah Dedy Sofyan/Sihombing;
tanah Reno/Lingga;
tanah Koperasi Ikram;
- Sebelah Timur berbatas dengan: tanah Koperasi Ikram;
- Sebelah Barat berbatas dengan: Jalan Lintas Duri-Bagan Batu
Km. 35-39;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk tidak mengganggu segala aktifitas Penggugat selaku pemilik tanah (areal kebun) seluas $\pm$ 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar) demikian berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanam serta dibangun diatas tanah tersebut tanpa terkecuali, yang terletak di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp2.157.480.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat-I s.d Turut Tergugat IV untuk mematuhi isi Putusan Perkara ini;
11. Apabila Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penguat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *gemis aanhoedanig heid*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dr/Tergugat I Dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas surat berupa :
 - Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 3 tanggal 3 April 2003 yang dibuat dihadapan Hazmentori SH selaku Notaris di Duri – Riau. dan
 - Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Hazmentori SH selaku Notaris di Duri – Riau;
3. Menyatakan Penggugat Dr/Tergugat I Dk sebagai Pemilik Tanah yang sah dengan luas tanah $\pm$ 61 Ha (enam puluh satu hektar) Jalan aspal KM.36 - 35, RT06/RW 03 Dusun Sono, Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, di Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau setempat dikenal di Dusun Sono, Kepenghuluan Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Propinsi Riau sebagaimana yang dimaksud di bawah ini;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 044/SKT/2001 tanggal 23 Mei 2001, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 86/SKT/TP/2001 tertanggal 5 Juni 2001 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Dewi Maya;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Dewi Maya;
 - sebelah barat berbatasan dengan syahminan;
 - sebelah timur berbatasan dengan A.Aziz;
- 3.2. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 023/SKT/2001 tanggal 23 Mei 2001, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 87/SKT/TP/2001 tertanggal 5 Juni 2001 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Safri;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Dewi Maya;
 - sebelah barat berbatasan dengan Syahminan;
 - sebelah timur berbatasan dengan A.Aziz;
- 3.3. Surat Keterangan Ganti Rugi pada tanggal 7 Oktober 1999, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 89/SKGR/TP/2000 tanggal 13 Maret 2000 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Dewi Maya;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Syafri;
 - sebelah barat berbatasan dengan Zirwandi;
 - sebelah timur berbatasan dengan Zurjana;
- 3.4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 082/SKGR/99 tertanggal 27 Desember 1999, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 92/SKGR/TP/2000 tertanggal 13 Maret 2000 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan Ernia;
- sebelah selatan berbatasan dengan Zurjana;
- sebelah barat berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah timur berbatasan dengan Tanah Kosong;

3.5. Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1999, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 95/SKGR/TP/2000 tertanggal 13 Maret 2000 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Zaka;
- sebelah selatan berbatasan dengan Zirwandi;
- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Aspal;
- sebelah timur berbatasan dengan Saswardi;

3.6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 073/SKGR/99 tertanggal 27 Desember 1999, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 98/SKGR/TP/2000 tertanggal 13 Maret 2000 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Sacatra;
- sebelah selatan berbatasan dengan Upriman;
- sebelah barat berbatasan dengan Saswardi;
- sebelah timur berbatasan dengan Tanah Kosong;

3.7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 076/SKGR/1999 tertanggal 27 Desember 1999, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 100/SKGR/TP/2000 tertanggal 3 Maret 2000 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Heriasi;
- sebelah selatan berbatasan dengan Asnawi;
- sebelah barat berbatasan dengan Jaka;
- sebelah timur berbatasan dengan Arda;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 080/SKGR/1999 tertanggal 27 Desember 1999, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 101/SKGR/TP/2000 tertanggal 13 Maret 2000 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Hasril;
- sebelah selatan berbatasan dengan Hasril;
- sebelah barat berbatasan dengan Khoirizul;
- sebelah timur berbatasan dengan Arda;

3.9. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 020/SKT/2001 tanggal 23 Mei 2001, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 103/SKT/TP/2001 tertanggal 5 Juni 2001 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah selatan berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah barat berbatasan dengan Sahminan;
- sebelah timur berbatasan dengan A.Aziz;

3.10. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 028/SKT/2001 tanggal 23 Mei 2001, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 104/SKT/TP/2001 tertanggal 5 Juni 2001 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah selatan berbatasan dengan Bastian;
- sebelah barat berbatasan dengan Sahminan;
- sebelah timur berbatasan dengan A.Aziz;

3.11. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 054/SKT/2001 tanggal 23 Mei 2001, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 114/SKT/TP/2001 tertanggal 5 Juni 2001 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



- sebelah utara berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah selatan berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah barat berbatasan dengan Sahminan;
- sebelah timur berbatasan dengan A.Aziz;

3.12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 027/SKGR/1998 tertanggal 22 Mei 1998, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 155/SKGR/TP/1998 tertanggal 6 Juni 1998 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Hutan;
- sebelah selatan berbatasan dengan Hutan;
- sebelah barat berbatasan dengan Syafri;
- sebelah timur berbatasan dengan Hutan;

3.13. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 043/SKT/2003 tanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 160/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Paret;
- sebelah selatan berbatasan dengan Bastian;
- sebelah barat berbatasan dengan Hardi;
- sebelah timur berbatasan dengan Antony;

3.14. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 057/SKT/2003 tanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 168/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Dhebby Vera Dona;
- sebelah selatan berbatasan dengan Bastian;
- sebelah barat berbatasan dengan Hazdi;
- sebelah timur berbatasan dengan Bastian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 064/SK/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 182/SKGR/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Antony;
- sebelah selatan berbatasan dengan Toni;
- sebelah barat berbatasan dengan Sumarto;
- sebelah timur berbatasan dengan Parit;

3.16. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 065/SKT/2003 tanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 183/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Antony;
- sebelah selatan berbatasan dengan Bastian;
- sebelah barat berbatasan dengan Parit;
- sebelah timur berbatasan dengan Bastian;

3.17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 072/SK/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 190/SKGR/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Bastian;
- sebelah selatan berbatasan dengan Antony;
- sebelah barat berbatasan dengan Antony;
- sebelah timur berbatasan dengan Bastian;

3.18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 074/SK/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 192/SKGR/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah utara berbatasan dengan Bastian;
- sebelah selatan berbatasan dengan Toni;
- sebelah barat berbatasan dengan Antony;
- sebelah timur berbatasan dengan Herlina;

3.19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 022/SKGR/1998 tertanggal 22 Mei 1998, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 193/SKGR/TP/1998 tertanggal 16 Juni 1998 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Zurjana;
- sebelah selatan berbatasan dengan Erma;
- sebelah barat berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah timur berbatasan dengan Hutan;

3.20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 031/SKGR/1998 tertanggal 22 Mei 1998, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 196/SKGR/TP/1998 tertanggal 6 Juni 1998 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Syafri;
- sebelah selatan berbatasan dengan Hutan;
- sebelah barat berbatasan dengan Asi Kuswoyo;
- sebelah timur berbatasan dengan Hutan;

3.21. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 083/SK/2003 tanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 201/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Toni;
- sebelah selatan berbatasan dengan Hardi;
- sebelah barat berbatasan dengan Parit;
- sebelah timur berbatasan dengan Bastian;



3.22. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 086/SKT/2003 tanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 209/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Toni;
- sebelah selatan berbatasan dengan Hardi;
- sebelah barat berbatasan dengan Herlina;
- sebelah timur berbatasan dengan Rosni;

3.23. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 096/SKT/2003 tanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (Dua Hektar), Register Camat Nomor 213/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Sumarto;
- sebelah selatan berbatasan dengan Rosni;
- sebelah barat berbatasan dengan Bastian;
- sebelah timur berbatasan dengan Sumarto;

3.24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 100/SK/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 217/SKGR/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Herlina;
- sebelah selatan berbatasan dengan Sumarto;
- sebelah barat berbatasan dengan Antony;
- sebelah timur berbatasan dengan Parit;

3.25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 107/SKT/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 224/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:



- sebelah utara berbatasan dengan Antony;
- sebelah selatan berbatasan dengan Herlina;
- sebelah barat berbatasan dengan Parit;
- sebelah timur berbatasan dengan Bastian;

3.26. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 109/SKT/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 226/SK/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Herlina;
- sebelah selatan berbatasan dengan Antony;
- sebelah barat berbatasan dengan Bastian;
- sebelah timur berbatasan dengan Herdi;

3.27. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 117/SK/2003 tertanggal 17 Februari 2003, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 234/SKGR/TP/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Herlina;
- sebelah selatan berbatasan dengan Parit;
- sebelah barat berbatasan dengan Bastian;
- sebelah timur berbatasan dengan Herlina;

3.28. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 052/SKGR/97 tertanggal 22 Agustus 1997, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 251/SKGR/TP/97 tertanggal 5 September 1997 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- sebelah selatan berbatasan dengan H.A.Aziz;
- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Aspal;
- sebelah timur berbatasan dengan Muklis;



3.29. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 055/SKGR/97 tertanggal 06 September 1997, seluas $\pm$ 3 Ha (3 Hektar), Register Camat Nomor 256/SKGR/TP/97 tertanggal 12 September 1997 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Hutan;
- sebelah selatan berbatasan dengan H.A.Aziz;
- sebelah barat berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah timur berbatasan dengan hutan;

3.30. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 058/SKGR/97 tertanggal 06 September 1997, seluas $\pm$ 2 Ha (2 Hektar), Register Camat Nomor 258/SKGR/TP/97 tertanggal 12 September 1997 a.n Dewi Maya Tanjung yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanah Putih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan H.A.Aziz;
- sebelah selatan berbatasan dengan Syahminan;
- sebelah barat berbatasan dengan Dewi Maya;
- sebelah timur berbatasan dengan hutan;

4. Menyatakan Tergugat I Dr/Penggugat Dk dan Tergugat II d.k/ Tergugat II d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk dan Tergugat II d.k/ Tergugat II d.r untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril kepada Pengugat DR/Tergugat-II DKsecara tanggung renteng sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) yang dirincikan sebagai berikut:
 - kerugian Materil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - kerugian Imateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I Dr/Penggugat Dk ataupun pihak – pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat Dr/Tergugat Dk dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada gangguan dari pihak ketiga;



7. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk dan Tergugat II d.k/ Tergugat II d.r maupun pihak yang menguasainya untuk mengembalikan asli seluruh surat-surat/alas hak tanah obyek perkara sebagaimana dimaksud pada poin 3 kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k dalam keadaan baik;
8. Menghukum Turut Tergugat I Dk/Turut Tergugat I Dr, Turut Tergugat II Dk/Turut Tergugat II Dr, Turut Tergugat III Dk/Turut Tergugat III Dr, Turut Tergugat IV Dk/Turut Tergugat IV Dr untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I DR/Penggugat DK dan Tergugat II d.r/Tergugat II d.k untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta-Akta yang dibuat Para Pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagai berikut:
 - Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 3 tanggal 4 April 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Hazmentori SH, Notaris di Duri - Riau;
 - Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Hazmentori SH, Notaris di Duri - Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Penglepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar SH, Notaris di Medan;
 - Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong SH, Notaris di Medan;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 08 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong SH, Notaris di Medan;
 - Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong SH, Notaris di Medan;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 10 tanggal 08 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Henry Tjong SH, Notaris di Medan.
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik atas tanah seluas kurang lebih 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar) yang harus dilindungi oleh Undang-Undang.
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah (areal kebun) seluas lebih kurang 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, demikian berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanam serta dibangun diatas tanah tersebut tanpa terkecuali dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Istina Br. Kaban;
tanah Naik Tarigan;
tanah Amisah Br. Karo;
tanah Anto Kacaribo;
tanah Koperasi Ikram;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: tanah Nasrul Sirait;
tanah Khairul Saleh Siregar;
tanah Samiun;
tanah Partuanon Simamora;
tanah Dedy Sofyan/Sihombing;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



tanah Reno/Lingga;

tanah Koperasi Ikram;

- Sebelah Timur berbatas dengan: tanah Koperasi Ikram;
- Sebelah Barat berbatas dengan: Jalan Lintas Duri-Bagan Batu Km. 35-39;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk tidak mengganggu segala aktifitas Penggugat selaku pemilik tanah (areal kebun) seluas lebih kurang 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar) demikian berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanam serta dibangun diatas tanah tersebut tanpa terkecuali, yang terletak di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian yang telah dialami Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.521.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 90/PDT/2020/PT PBR tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/2020/PN Rhl., *Juncto* Nomor 90/PDT/2020/PT Pbr, *Juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum formil dan telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai badan peradilan banding dengan alasan ansich untuk tidak memeriksa dan mengadili Rekonvensi/Gugat Balik/Gugat Balas dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa *Judex Facti* Tingkat I telah salah dalam penerapan hukum formil dan telah menyalah gunakan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam konteks gugatan balik (Rekonvensi);

dan oleh karena itu berkenanlah kiranya untuk :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PDT/2020/PT PBR, Tanggal 29 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Rhl, Tanggal 31 Oktober 2019;
- Menyatakan mengadili sendiri perkara ini;
- Menyatakan Akta dan Surat Kuasa tersebut dibawah ini sepanjang hak swasta Pemohon Kasasi Adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai dasar/alasan Pemindahan Hak Atas Tanah antara lain:

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



1. Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 3 Tanggal 4 April 2003 yang dibuat dihadapan Hazmentori, SH Notaris di Duri – Riau terhadap 23 Ha;
2. Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 6 Tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Hazmentori, SH Notaris di Duri – Riau terhadap 15 Ha;
3. Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak terhadap 156 Ha Nomor 7 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan, yang didasarkan pada Akta Surat Kuasa Nomor 8 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan;
4. Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak terhadap 90 Ha, Nomor 9 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan yang didasarkan pada Akta Surat Kuasa Nomor 10 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan;
- Membatalkan Akta dan Surat Kuasa tersebut dibawah ini karena bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai dasar/alasan Pemindahan Hak Atas Tanah antara lain:
 1. Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 3 Tanggal 4 April 2003 yang dibuat dihadapan Hazmentori, SH Notaris di Duri – Riau terhadap 23 Ha;
 2. Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 6 Tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Hazmentori, SH Notaris di Duri – Riau terhadap 15 Ha;
 3. Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak terhadap 156 Ha Nomor 7 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan, yang didasarkan pada Akta Surat Kuasa Nomor 8 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan;
 4. Akta Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan Hak terhadap 90 Ha, Nomor 9 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan yang didasarkan pada Akta Surat Kuasa Nomor 10 Tanggal 8 Agustus 2006 dibuat oleh Henry Tjong, SH Notaris di Medan;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Rekonvensi dalam perkara ini sebagaimana mestinya menurut hukum acara perdata (hukum formil);
- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya timbul pada semua tingkat Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian (kebun) seluas 537 Ha merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dan alas hak Penggugat atas objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);

Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana petitum angka 4 adalah untuk menyatakan bahwa objek sengketa seluas 537 Ha adalah milik Penggugat (perorangan);

Bahwa tentang kepemilikan lahan pertanian (kebun) telah diatur dan ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang menyatakan antara lain bahwa; Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan huruf a sampai dengan d untuk daerah padat paling luas (maximal) seluas 20 (dua puluh) hektar;

Berdasarkan pertimbangan diatas terbukti luas penguasaan objek sengketa oleh Penggugat telah melebihi dan bertentangan dengan tujuan pembatasan penguasaan dan pemilihan tanah pertanian (kebun) untuk perorangan yaitu agar tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



terbukti pula tidak adanya izin bagi Penggugat untuk dapat melebihi penguasaan objek sengketa sebagaimana yang telah ditentukan tersebut, maka beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* prematur karena alas hak penguasaan Penggugat atas objek sengketa seluas 537 Ha belum jelas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWI MAYA disebut juga DEWI MAYA TANJUNG dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PDT/2020/PT PBR tanggal 29 Juni 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI MAYA disebut juga DEWI MAYA TANJUNG** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PDT/2020/PT PBR tanggal 29 Juni 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rhl tanggal 31

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1595 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)